

1502557-40.2019.8.26.0576

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... por crimes de associação criminosa, roubo e extorsão mediante sequestro, conforme se infere de sua Folha de Antecedentes e certidão criminal de fls. 307/316 e 488/491, entretanto, tais antecedentes geram reincidência e serão consideradas na fase própria. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em 12 anos de reclusão. Na segunda fase, tratando-se de homicídio duplamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502557-40.2019.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502557-40.2019.8.26.0576

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2102069/2019 - DEL.INV.GER. S.JOSE RIO PRETO, 2595092 - DEL.INV.GER. S.JOSE RIO PRETO, 2928/19/429 - DEL.INV.GER. S.JOSE RIO PRETO, 2926/19/429 - DEL.INV.GER. S.JOSE RIO PRETO, 2102069 - DEL.INV.GER. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM TIBURCIO LOPES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: DR. CRISTIANO MIKHAIL

Processo nº:

1502557-40.2019.8.26.0576

Classe - Assunto

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2102069/2019 - DEL.INV.GER. S.JOSE RIO PRETO, 2595092 - DEL.INV.GER. S.JOSE RIO PRETO, 2928/19/429 - DEL.INV.GER. S.JOSE RIO PRETO, 2926/19/429 - DEL.INV.GER. S.JOSE RIO PRETO, 2102069 - DEL.INV.GER. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM TIBURCIO LOPES

Vítima:

FERNANDO DA CONCEICAO

Artigo da Denúncia:

Complemento do Evento do Histórico de Partes << Informação indisponível >>

Réu Preso

V I S T O S.

WILLIAM TIBURCIO LOPES, qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 24 de março de 2019, por volta das 00h32min, no interior da residência situada à Rua Votuporanga, nº 3520 – Eldorado, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, agindo com intenção de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou F. da C., mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos que foram a causa de sua morte, conforme laudos necroscópicos de fls. 55/59 e 66/70.

É o breve relatório.

Realizado o julgamento, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu: reconheceu a materialidade e a autoria, afastou a absolvição, negou a tese do homicídio privilegiado na figura da violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima e, por fim, reconheceu as qualificadoras do motivo fútil e da surpresa.

Assim, de acordo com o r. veredicto do Conselho de Sentença, o réu William Tibúrcio Lopes praticou o delito tipificado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, razão pela qual passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu registra condenações definitivas por crimes de associação criminosa, roubo e extorsão mediante sequestro, conforme se infere de sua Folha de Antecedentes e certidão criminal de fls. 307/316 e 488/491, entretanto, tais antecedentes geram reincidência e serão consideradas na fase própria. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em 12 anos de reclusão.

Na segunda fase, tratando-se de homicídio duplamente qualificado, reconheço, como circunstância agravante, a qualificadora excedente da surpresa. Incide, ainda nesta fase, a agravante da reincidência, conforme certidão criminal acima apontada (processos 0024464-86.2006.8.26.0161 e 0043503-24.2006.8.26.0564). Deste modo, a pena deve ser aumentada em 1/2, passando a 18 anos de reclusão. Anoto que deixo de reconhecer a atenuante da confissão, uma vez que se trata de confissão qualificada, na medida em que o réu admitiu a autoria dos disparos, mas alegou ter agido em legítima defesa putativa, não merecendo, portanto, nenhum benefício nesse ponto. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena aplicada.

A gravidade do crime, a natureza e a quantidade da pena aplicada justificam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que o tempo de prisão provisória cumprido pelo acusado ainda não se mostra suficiente para a fixação de regime menos gravoso.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, bem como a concessão do benefício previsto no artigo 77 do código referido.

Posto isso, considerando o r. veredicto do Conselho de Sentença, CONDENO o réu WILLIAM TIBURCIO LOPES, qualificado nos autos, à pena de 18 anos de reclusão como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em regime inicial fechado.

Tendo em vista que o réu aguardou o julgamento preso, subsistindo ainda os motivos ensejadores de sua custódia cautelar, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Condene o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se guia para a execução, oportunamente.

Publicada nesta sessão do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de São José do Rio Preto, saem os presentes intimados.

Comunique-se.

São José do Rio Preto, 29 de novembro de 2022.

CRISTIANO MIKHAIL

Juiz Presidente do Tribunal do Júri

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA